Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
2ª Vara Cível da Comarca de Araripina

R ANA RAMOS LACERDA, S/N, Forum Dr. Francisco Muniz Arraes, Centro, ARARIPINA - PE - CEP: 56303-992 - F:(87) 38738437

Processo nº 0000330-12.2023.8.17.2210

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA JACINTO DA SILVA

RÉU: MUNICIPIO DE ARARIPINA

SENTENÇA

I - RELATÓRIO;

Trata-se de **ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência** ajuizada por **MARIA DE FÁTIMA JACINTO DA SILVA** em face do **MUNICÍPIO DE ARARIPINA**, partes qualificadas nos autos, onde a autora pleiteia, em suma, que o município-réu seja condenado a lhe fornecer determinados medicamentos (id. 126169235). Com a inicial foram juntados vários documentos (id. 126169240 e seguintes).

Na contestação, o réu informou que não concorda em fornecer os medicamentos, uma vez que o município não dispõe de recursos financeiros para aquisição dos fármacos pleiteados pela autora, os quais não se encontram inseridos nas listas do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesses termos, o réu pugnou pela total improcedência dos pedidos contidos na petição inicial (id. 103925212).

Em réplica, a autora rebateu os argumentos trazidos na contestação e reforçou os pedidos formulados na petição inicial (id. 140896007).

No id. 154645263 a autora juntou laudos médicos atualizados.

As partes manifestarem seu desinteresse em produzir outras provas além das que já constam nos autos (id. 159807112 e 163878083).

Vieram os autos conclusos.

II – FUNDAMENTAÇÃO;

Não havendo preliminares a serem analisadas, ingressa-se diretamente na análise do mérito.

Pode-se observar que no presente feito não há nenhuma questão controvertida que necessite de dilação probatória. Todos os elementos presentes (provas documentais) são suficientes para emitir a sentença antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

O art. 196 da Constituição Federal de 1988,, dispõe:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Esse dispositivo constitucional constitui norma de eficácia imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado, independentemente de edição de qualquer ato normativo inferior para legitimar a observância ao direito subjetivo material custodiado.

O direito à saúde também vem consignado na Lei nº 8.080/1990, que dispõe em seu art. 2º, § 1º, e art. 6º, I, "d":

"Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

(...)

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;"

Cumpre consignar que incumbe ao Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes, mandar e fazer com que se cumpra a lei e a Constituição. Se o Estado-Administração não as cumpre, a própria Carta Magna indica a jurisdição como meio de forçar o cumprimento da obrigação (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Pois bem.

No caso dos autos, verifico que a controvérsia gira em torno das alegações do município-réu no sentido de que os medicamentos não integram as listas de fármacos fornecidos pelo SUS e que o município não possui os recursos financeiros necessários para aquisição dos medicamentos pleiteados pela autora.

De proêmio, destaco que a ausência de previsão de medicamento nas listas de fármacos fornecidos pelo SUS não é motivo suficiente para o afastamento da procedência do pedido.

O Egrégio **Tribunal de Justiça de Pernambuco**, em sua **súmula 18**, dispõe que ***"é dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial".***

Tal súmula não pode ser interpretada restritivamente, para conferir esta obrigação apenas ao Estado-membro, mas sim, deverá ser interpretada de maneira ampla, de modo a incluir também os municípios.

Isso porque a obrigação cujo cumprimento busca a parte autora nestes autos é de natureza solidária entre todos os entes políticos da federação, podendo o interessado se voltar em juízo diretamente contra qualquer deles.

Sobre este tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu, nos autos do Recurso Especial n. 1.657.156 RJ (STJ, 1ª Seção, REsp n. 1.657.156 RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018), a seguinte tese para fins do art. 1.036 do Código de Processo Civil: *"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento".*

No caso em tela, ficou comprovado que a autora é portadora de cardiopatia isquêmica (CID: I–25/I-50) (id. 154645263).

A comprovação da necessidade médica da requerente e da indispensabilidade dos medicamentos, bem como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, encontra-se justificada nos laudos médicos de id. 154645263.

A seu turno, os medicamentos pleiteados pela autora são registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (ids. 154645263).

Por sua vez, há informações de que a demandante não pode adquirir os medicamentos por conta própria por falta de condições financeiras (id. 154645263).

Assim, vislumbra-se a presença de todos os requisitos elencados pelo STJ, restando comprovado nestes autos que a autora necessita dos medicamentos prescritos, indispensáveis a tratar de modo eficiente sua doença e que não pode comprá-los por falta de condições financeiras, cabendo ao Estado, em qualquer de suas esferas, propiciar a sua aquisição.

Por fim, eventual restrição orçamentária genericamente alegada pelo município-réu, ou mesmo discriminação meramente administrativa de competências, nem de longe se podem sobrepor às garantias e direitos fundamentais da pessoa humana.

A concessão dos medicamentos pleiteados tem por finalidade assegurar a sobrevivência digna da autora, uma vez que a mesma é hipossuficiente e não pode adquirir, por conta própria, os medicamentos prescritos para sua patologia.

Por outro lado, o Município de Araripina, ora demandado, em razão da magnitude de seus recursos financeiros, quando comparados com os da ora autora, goza de capacidade de cumprir a medida.

Assim, negar à requerente os medicamentos pretendidos pode lhe trazer danos irreparáveis, muito superiores aos que possa sofrer o Município de Araripina, ora requerido, uma vez que estamos tratando da vida e da saúde da autora.

Desse modo, diante do quadro acima relatado, com finalidade de preservar o direito à vida e à saúde, consagrados constitucionalmente, em especial no art. 5º, *caput*, e art. 196, ambos da Carta Magna Republicana, que atribuem aos entes da federação a responsabilidade solidária pela proteção à saúde da população, é medida que se impõe o julgamento meritório procedente do pleito exordial, condenando o Município de Araripina ao fornecimento dos medicamentos prescritos enquanto cientificamente recomendado pelos médicos.

Nesse diapasão, também entendo ser necessário o deferimento da tutela provisória de urgência pretendida pela autora, uma vez que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tanto pelo fato de que estão cabalmente comprovadas nos autos a necessidade urgente da autora de fazer uso das medicações prescritas por seu médico e a obrigação do réu de fornecê-las, bem como por estar caracterizado o risco de dano, porquanto é evidente que a ausência de imediata concessão dos medicamentos indicados pelo médico à demandante poderá implicar na ocorrência de incomensuráveis danos à vida e à saúde da mesma.

III – DISPOSITIVO.

Isto posto, com fundamentos nos fatos e nos pilares constitucionais, legais e jurisprudenciais acima expostos, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos deduzidos na petição inicial, para: **1 - CONDENAR o MUNICÍPIO DE ARARIPINA** ao fornecimento dos medicamentos: **a) BISOPROLOL (CONCARDIO) 10MG - 30 comprimidos por mês; b) ESPIRONOLACTONA (DIACQUA) 5OMG - 30 comprimidos por mês; c) NAPRIX 5MG - 30 comprimidos por mês; e d) AAS (SOMALGIN CARDIO) 100MG - 30 comprimidos por mês,** à autora **MARIA DE FÁTIMA JACINTO DA SILVA**, pelo tempo e quantidade necessários, de acordo com a prescrição médica que consta nos autos (id. 154645263), enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente, devendo a autora apresentar semestralmente, perante a autoridade administrativa responsável pela entrega dos medicamentos o atestado médico atualizado acerca da necessidade

dos remédios; e **2 - CONCEDER a tutela provisória de urgência pretendida pela autora, para determinar que o MUNICÍPIO DE ARARIPINA, no prazo de 15 (quinze) dias**, a contar da intimação de seu representante legal, cumpra a obrigação de fazer consistente no fornecimento dos medicamentos acima descritos à autora **MARIA DE FÁTIMA JACINTO DA SILVA**, conforme os laudos médicos acostados aos autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da presente decisão pelo requerido, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual fixo com base no art. 139, IV, do CPC, além do bloqueio do numerário necessário nas contas do demandado para a aquisição dos medicamentos na rede privada de farmácias, sem prejuízo de também estar configurado crime de desobediência. Assim sendo, **declaro extinta a fase cognitiva do presente feito com resolução de mérito,** nos termos do art. 487, I, c/c art. 203, § 1º, ambos do Código de Processo Civil.

Ressalve-se a responsabilidade da paciente, de familiar e/ou responsável de comunicar à Unidade Básica de Saúde dispensadora dos medicamentos requeridos os casos de suspensão do tratamento medicamentoso, intolerância ao fármaco, substituição medicamentosa, mudança de endereço ou óbito da paciente, bem como devolver o produto excedente, sob pena de ser-lhes cobrado o valor referente ao produto.

Condeno o Município de Araripina ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil vigente.

Considerando que o proveito econômico obtido na causa possui valor certo e líquido (R$ 64.585,44 – vide o id. 129904734) e que este é inferior a 100 (cem) salários-mínimos, **o reexame desta sentença é desnecessário**, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC.

Se interposta apelação contra esta sentença, como nos termos do Código de Processo Civil de 2015 cabe apenas à instância superior examinar os requisitos e pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal (art. 1.010, § 3º, do CPC), providencie a serventia a intimação da parte apelada pra apresentar, se quiser, as correspondentes contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, do CPC), sob pena de preclusão e, após, independentemente de nova decisão ou despacho, remetam-se os autos do processo ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, no prazo e com as cautelas de estilo.

Após o trânsito em julgado, **arquivem-se** os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Araripina, datado e assinado eletronicamente.

Marcelo Thiago Guzovsky

Juiz Substituto

Assinado eletronicamente por: MARCELO THIAGO GUZOVSKY
28/05/2024 07:42:49
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 171252474

24052807424915000000167190355

IMPRIMIR GERAR PDF